

0004086-66.2018.8.26.0201

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Renata Lima Ribeiro Raia

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (Crime / Contravenção contra Idoso)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 025/2018 - Delegacia de Polícia de
Lupércio, 167/2017 - Delegacia de Polícia de Lupércio

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Nilton Antonio de Lima

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Lima Ribeiro Raia

Vistos.

NILTON ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

1ª Vara

Praça DR. Martinho Funchal de Barros, 50, Garça-SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0004086-66.2018.8.26.0201 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004086-66.2018.8.26.0201

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (Crime / Contravenção contra Idoso)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 025/2018 - Delegacia de Polícia de
Lupércio, 167/2017 - Delegacia de Polícia de Lupércio

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Nilton Antonio de Lima

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Lima Ribeiro Raia

Vistos.

NILTON ANTONIO LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado, juntamente com Alessandro Valentin da Silva (autos desmembrados págs. 251 e 256), como incurso no artigo 155, § 4º, incisos II (2ª figura) e IV, do Código Penal, porque, no dia 10 de novembro de 2017, por volta das 18h, no endereço indicado na denúncia, cidade de Lupércio, comarca de Garça, teria subtraído, para si, mediante fraude e concurso de pessoas, uma carteira, documentos pessoais, R\$170,00 (cento e setenta reais) e um cartão bancário, pertencentes à M.F.J.

Narra a denúncia que os réus adentraram na residência da vítima pelo portão que estava aberto. Apresentaram-se como vendedores de móveis e eletrodomésticos e, em certo momento, um dos réus pediu para ir ao banheiro, enquanto o outro ficou conversando com a vítima na cozinha, distraíndo-a por cerca de 20 minutos. Estando a vítima distraída, e aproveitando-se de referido estratagema, um dos réus adentrou num dos quartos do imóvel e subtraiu os bens acima descritos. Após os réus irem embora, a vítima percebeu que havia sido subtraída sua carteira, dentro da qual havia a quantia de R\$ 170,00 (cento e setenta reais), cartão bancário do Banco do Brasil e seus documentos pessoais, além de documentos pessoais do seu marido já falecido. A vítima só conseguiu realizar o bloqueio do seu cartão bancário no dia seguinte ao furto, tempo em que os réus realizaram saques na Agência Bancária na cidade de Bauru, nos valores de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) e R\$ 1.000,00 (mil reais). Além dos saques, foram feitas compras em alguns estabelecimentos comerciais, como postos de combustíveis e supermercados, totalizando o valor de R\$ 4.303,56 (quatro mil trezentos e três reais e cinquenta e seis centavos).

É da denúncia que, pelas imagens do circuito de segurança da Agência do Banco do Brasil (págs. 10/23), na cidade de Bauru, pôde-se observar o momento exato em que os réus realizavam os saques na conta corrente da vítima. Os horários dos referidos saques podem ser comprovados pelo extrato bancário de pág. 6, nos quais constam, também, as compras realizadas em outros estabelecimentos. A vítima realizou o reconhecimento fotográfico dos réus como autores do furto (pág. 32).

Extrato bancário à pág. 6, relatório de investigações às págs. 7/8, imagens às págs. 10/23, e auto de reconhecimento fotográfico à pág. 32.

Aos 11 de março de 2020, o Ministério Público ofereceu denúncia e apresentou as razões pelas quais deixou de fazer proposta de acordo de não persecução penal (págs. 101/104).

Folhas e certidões de antecedentes às págs. 110/118, 122/133 e 259/270.

Nomeado Defensor, que pediu acordo de não persecução penal (págs. 146/149). Na sequência, o Promotor de Justiça reiterou a manifestação (págs. 152/154), e os autos foram encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça, que insistiu na recusa (págs. 160/168).

Denúncia recebida aos 2 de fevereiro de 2022 (pág. 169).

Citado (pág. 195), o réu Nilton apresentou novo pedido de acordo de não persecução penal (págs. 213/219), o Ministério Público reiterou manifestação desfavorável (pág. 227).

Concedido prazo ao Defensor constituído para resposta à acusação (pág. 231), que foi apresentada às págs. 243/286.

Defensor dativo apresentou resposta à acusação às págs. 234/238.

O feito foi desmembrado em relação ao corréu Alessandro (págs. 251 e 256).

Mantido o recebimento da denúncia e determinada a instrução (págs. 271/272).

Inquiridas vítima e testemunhas, e interrogado o réu, passou-se às alegações finais. O Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, fez observações sobre a prova colhida em audiência e considerações sobre a dosimetria da pena, aduzindo, em síntese, que esta deve ser aumentada pelo fato de o réu ostentar péssimos antecedentes criminais e reincidência, que a reincidência prepondera à confissão e deve ser considerada para fixação do regime de resgate, não sendo aplicáveis benefícios e substituição da pena privativa de liberdade (págs. 320/321).

Em alegações finais escritas, a Defesa, em resumo, fez observações sobre a prova colhida em audiência, fez considerações sobre a dosimetria da pena, pugnou pelo reconhecimento da confissão e aplicação da pena no mínimo legal (págs. 324/337).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

Materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal restaram comprovados pelo extrato bancário (pág. 6), relatório de investigações (págs. 7/8), imagens (págs. 10/23), auto de reconhecimento fotográfico (pág. 32) e prova oral.

Pois bem.

Segundo descreveu a vítima, é viúva, vive trancada e no dia dos fatos abriu a porta para que seu neto saísse para brincar, instante em que dois homens chegaram e um deles pediu para usar o banheiro porque estava com dor de barriga. Eles mostraram um papel e ofereceram sofá, respondeu que não queria, então disseram que fosse para a cozinha. Um deles permaneceu na cozinha e não deixou que saísse, enquanto o outro foi a seu quarto e percebeu que ele às vezes surgia fazendo sinal com o polegar para baixo. Após aproximadamente vinte minutos, o outro apareceu levantando o polegar, e ambos deixaram o local. Viu que o computador do neto e seu celular estavam no lugar, então não desconfiou de nada. Apenas depois notou que a porta do guarda-roupa estava desmontada, e deu por falta de cartão e dinheiro que estavam no quarto. Soube que fizeram empréstimo, gastaram no comércio e fizeram saques. Eram duas carteiras, numa estava o cartão e na outra a senha, ele revirou tudo e achou a senha. Na Delegacia, reconheceu de imediato os dois, os quais estavam com a mesma roupa. Não tem dúvida quanto ao reconhecimento. Não recuperou nada do que foi furtado e o Banco exigiu que pagasse tudo, R\$4.200,00 (págs. 320/321).

A testemunha Weibert disse que nunca ouviu falarem mal do réu, que ele é trabalhador, trabalha como ajudante de pintor, é casado e tem dois filhos. Disse, ainda, não saber se o réu se envolveu em outro processo depois de haver sido preso por outro crime. Afirmou que o réu chegou a comentar que estava arrependido e queria sair dos problemas com a Justiça (págs. 320/321).

A testemunha Porfírio disse que o réu está trabalhando, levando uma vida normal, tem filhos e trabalha como pintor (págs. 320/321).

Interrogado, o réu disse residir com a esposa e dois filhos, trabalhar e já ter

respondido a outros processos por furto. Em relação ao crime retratado na denúncia, confessou a prática, afirmou que estava na companhia do corréu e que tudo ocorreu como descrito pela vítima. Afirmou que ficou na cozinha conversando com a vítima. Disse estar arrependido e envergonhado, e não ter se envolvido em outro delito (págs. 320/321).

Transposta a instrução, observa-se que o réu confessou a prática delitiva descrita na denúncia. A confissão, aliás, está em compasso com a palavra da vítima, que descreveu de forma minudente a conduta delitiva.

Com efeito, a vítima descreveu que dois homens estiveram em sua casa, um deles pediu para usar o banheiro e, enquanto permaneceu na cozinha com um deles, o outro revirou seus pertences e subtraiu cartões bancários e senha, com os quais foram realizados saques de sua conta.

Some-se o extrato bancário de pág. 6 que também constitui prova dos sucessivos saques realizados na conta da vítima, totalizando o valor de R\$ 4.303,56.

O setor de investigação da Polícia Judiciária apurou a autoria delitiva, conforme se infere do relatório juntado às págs. 7/8. Foram obtidas imagens do circuito de câmeras de agência bancária da cidade de Bauru, e nelas é possível observar que dois agentes realizaram saques nos caixas eletrônicos exatamente nos horários que constam no extrato bancário da vítima.

As imagens referidas no relatório de investigação e aquelas utilizadas para comparação foram copiadas para os autos às págs. 10/23.

Afora isso, a vítima procedeu ao reconhecimento fotográfico dos agentes infratores (pág. 32), e em Juízo foi categórica ao afirmar que não teve nenhuma dúvida a respeito da identificação deles (págs. 320/321).

Diante do quadro probatório, restou caracterizada a fraude que consistiu em o agente pedir para usar o banheiro da casa da vítima e subtrair os bens enquanto o outro agente, o réu, permaneceu na cozinha com a vítima de modo a distraí-la.

Igualmente caracterizado o concurso de pessoas, uma vez que, de acordo com a teoria monista, havendo pluralidade de agentes e convergência de vontades para a prática da mesma infração penal, como ocorreu no caso vertente, incide a todos a pena cominada ao crime.

O acervo probatório, pois, imprime certeza de que o réu veio a esta cidade com vontade livre e consciente de praticar a conduta delituosa descrita na denúncia, e agiu em comparsaria, configurados, assim, a fraude e o concurso de pessoas para a concreção criminosa.

Confirmados os pressupostos para a responsabilização penal, passo à dosimetria da pena com observância das regras previstas no artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, anoto que inquérito policial em curso (1500618-57.2021.8.26.0187) não tem reflexo na pena a nenhum título, nos termos do enunciado da Súmula 444 do STJ. Por outro lado, a pena é aumentada de 1/3 (1/6 para cada circunstância judicial desfavorável), resultando 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, já que uma qualificadora é considerada para o enquadramento dos fatos no tipo penal derivado e a outra como circunstância judicial desfavorável, haja vista a maior reprovabilidade da conduta. Além disso, o réu ostenta antecedente desabonador, assim considerada, conforme entendimento assente na jurisprudência, a condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao delito em análise (autos 0000572-97.2014.8.26.0637, exec. 0013711-62.2021.8.26.0996 - págs. 259/270).

Na segunda fase, a agravante da reincidência (autos 0000366-56.2013.8.26.0431 - págs. 259/270-SAJ) é compensada com a atenuante da confissão, sendo oportuno consignar que a extinção pela prescrição da pretensão executória extingue somente a pena, permanecendo inalterados os efeitos secundários da condenação. Observa-se, ainda, que o crime foi cometido contra maior de sessenta anos (nascimento 19.1.46 - págs. 3/5, 32 e 320/321), circunstância legal que autoriza o aumento de 1/6 da pena, nos termos do artigo 61, II, "h", do CP e do artigo 385 do CPP, resultando 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição e de aumento, a pena definitiva fica estabelecida em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, atribuído ao dia-multa o valor mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, "c" e § 3º, do Código Penal e com atenção para o enunciado da Súmula 269 do STJ.

Não é aplicável ao caso a detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do CPP, uma vez que, além de o réu ser reincidente, não há período de prisão cautelar a ser computado.

Não preenchidos os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou sursis (CP, arts. 44 e 77), haja vista o montante da pena, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, que denotam a insuficiência e inadequação dos benefícios.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno o réu NILTON ANTONIO LIMA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, § 4º, incisos II (fraude) e IV, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, "c" e § 3º, do Código Penal, com atenção para o enunciado da Súmula 269 do STJ, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal a ser atualizado, conforme artigo 49, § 1º e § 2º, do Código Penal.

O réu vem respondendo a esta ação penal em liberdade e do mesmo modo poderá interpor eventual recurso.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento da pena, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, oficie-se ao TRE/SP para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, encaminhe-se cópia conforme artigo 399 das Normas de Serviço, arquivando-se os autos oportunamente com as comunicações e anotações de praxe.

Deixo de fixar valor mínimo indenizatório, uma vez que não houve pedido a propiciar o contraditório.

Custas pelo réu, conforme artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, § 9º, da Lei nº 11.608/2003, sobrestada a cobrança em caso de gratuidade.

Dispensado o registro da sentença, conforme artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Publique-se e intimem-se.

Garça, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA